

주의 요구 / 권 고 / 통 보

1. 제 목 : 행정정보 공동이용 관리 불철저
2. 소관부점 : 경영지원실, 정보시스템실, 조세채권관리처, 0000
지역본부, 0000지역본부, 0000지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제8조 제1항에 제1호에 따라 행정정보 공동이용¹⁾에 대한 각종 행정업무를 수행하고 있고

12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무 대행 업무를 근거로 2013년 2월부터 행정정보 공동이용의 이용기관²⁾으로서 공동이용시스템³⁾에 접속하여 행정정보를 이용하고

1) 행정기관, 공공기관, 금융기관, 교육기관 등이 정보들을 서로 공유하여 업무를 전자적으로 처리함으로써 국민에게는 민원 편의성을, 정부차원에서는 효율적인 행정을 할 수 있는 전자정부의 핵심 서비스

2) 행정정보 서비스 개념도(행정정보공동이용 신규 이용기관 신규가이드 발체)

이용기관(행정기관, 공공기관, 금융기관)	행정정보공동이용센터*	보유기관
정보요청 및 이용	정보 전달	정보제공

* 행정정보공동이용센터(PISC, Public Information Sharing Center)는 행정안전부장관 소속으로 공동이용시스템을 구축하고 운영하며 행정정보의 원활한 공동이용을 위하여 필요한 정책을 수립하고 서비스를 제공하는 정보 공유의 허브(HUB)역할을 수행

3) 행정정보 보유기관이 수집·보유하고 있는 공동이용 대상 행정정보를 업무처리담당자가 직접 확인 열람이 가능하도록 지원하는 전자시스템

있으며 [표 23]과 같이 00000 등 0개의 기관이 제공하는 12종의 행정정보는 접근 권한 수량에 제한 없이 이용하고 있으며, 00000에서 제공하는 3종의 행정정보는 접근 권한 수량이 35개로 한정⁴⁾되어 이용하고 있다.

[표 23] 압류재산 공매업무 행정정보 이용 현황

행정정보 보유기관	행정정보 이용 목록	접근 권한 허용 개수												
“기재 생략” (12종)	“기재 생략”	제한 없음												
“기재 생략” (3종)	“기재 생략”	35개*												
	* 부점별 배분 현황													
	구분	합계	조세채권 관리처	서울동부	서울서부	부산	경기	광주전남	대전충남	대구경북	인천	전북	경남	강원
	허용 개수	35	“기재 생략”											

한편, 조세채권관리처는 세칙 제23조 제1항에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있으며, 정보시스템실(정보보안부)은 세칙 제10조 제3항에 따라 정보보안 및 정보보호 업무를 총괄하고 있다.

4) 관련 문서 : 「행정정보 공동이용 사무신청에 따른 동의 요청에 대한 회신」(00000 000000-XXX, 2018. 8. 14.)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「행정정보 공동이용 지침」⁵⁾(행정안전부 예규, 이하 “지침”이라 한다) 제30조 제2항에 따르면 이용기관의 장은 행정정보를 공동이용함에 있어 개인정보를 누설하거나 권한 없이 열람·처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적으로 처리되는 위반행위를 방지하기 위한 개인정보 보호 조치사항을 강구하여야 하고, 같은 지침 제32조 제2항에 따르면 개인정보보호를 위한 업무⁶⁾를 수행하게 하기 위하여 개인정보보호의 총괄 책임이 있는자(개인정보보호책임자)⁷⁾를 지정·운영하도록 되어 있으며

지침 제34조 제1항에 따르면 이용기관은 업무처리담당자별로 공동이용에 사용하는 정보통신기기, 공동이용의 범위·절차 등에 관한 사항 및 기타 업무처리담당자 준수사항에 관한 규정을 정하여 이를 공동이용센터에 통보하도록 되어 있다.

또한, 지침 제2조 7호, 8호, 9호에 따르면 이용기관은 [표 24]와 같이 이용기관의 행정정보 공동이용에 관한 사항을 관리하는 ‘공동이용관리자’, 각 권한 부여 단위에 대하여 행정정보 공동이용에 관한 사항을 관리하는 ‘분임공동이용관리자’, 업무수행과정에서 행정정보에 접근할 수

5) 「전자정부법」 제37조 및 같은법 시행령 제42조에 따라 행정정보공동이용센터를 통한 행정정보 공동이용과 관련된 세부사항을 정한 지침

6) 지침 제32조 제2항 1. 이용기관 구성원에 대한 개인정보보호 등의 교육 및 홍보
2. 개인정보 침해사고 등의 예방·대응 및 복구
3. 주기적인 업무 실태점검 및 개인정보보호 실태점검 및 그에 관한 기록 유지
4. 개인정보 보호 등에 관한 제반사항을 지속적으로 점검
5. 기타 행정정보공동이용과 연계된 개인정보 보호 등에 관한 업무의 이행

7) 지정된 개인정보보호책임자는 업무처리담당자의 타인 인증서 도용 및 인증 우회 등 비정상적인 방법을 통한 정보 열람 및 화면캡처, 인가되지 않은 비정상적인 열람 및 출력을 통제하고, 출력된 행정정보에 대한 관리 및 폐기절차를 마련해야 한다

있는 권한이 있는 ‘업무처리담당자’ 등을 지정하여 운영하도록 되어 있으며, 지침 제19조 제2항 및 제20조 제2항에 따라 공동이용관리자 및 분임공동이용관리자는 소속직원 중에서 업무보조자를 지정하여 업무를 수행하게 할 수 있다.

[표 24] 행정정보 공동이용 권한부여 기준 및 권한 담당자별 주요 업무

가. 이용기관의 관리 운영 체계	
공동이용관리자 (경영지원실장)	업무보조자 (소속직원)
분임공동이용관리자 (조세채권관리처장, 12개 지역본부장)	업무보조자 (소속직원)
업무처리담당자 (업무 담당자)	

나. 공동이용시스템 권한부여 기준 및 권한 담당자별 주요 업무	
구 분	지정 기준 및 주요 업무
공동이용 관리자	▶(지정기준) 행정정보 공동이용 업무와 업무관련도가 가장 높은 <u>부서의 장</u> ▶(주요업무) 권한부여 단위 관리, 분임공동이용관리자 관리, 기관 내 개인정보보호 총괄, 열람청구 관리
업무보조자	▶공동이용관리자 업무 보조
분임공동이용 관리자	▶(지정기준) 업무를 효율적으로 수행하기 위해 각 권한부여 단위별 <u>소속 부서의 장</u> 중에서 지정·운영 ▶(주요업무) 권한부여 단위 내의 업무처리 담당자에 대한 접근권한 관리, 개인정보보호 모니터링
업무보조자	▶분임공동이용관리자 업무 보조
업무처리 담당자	▶(지정기준) 행정정보 공동이용을 통하여 담당사무를 처리하고자 할 경우 해당 행정정보에 대한 접근권한이 있는 사람 ▶(주요업무) 정보열람을 통한 민원 및 업무처리

※ 출처 : 행안부 지침, 행안부 행정정보 공동이용센터 작성 「권한별 업무 가이드」

한편, 지침 제24조 제3항에 따르면 접근 권한을 승인받은 사람은 접근권한을 임의로 양도 또는 대여해서는 아니되며 공동이용관리자 등⁸⁾은 이를 수시로 확인 및 지도·감독하여야 한다.

따라서, 행정정보 공동이용에 있어 관련 부점은 부여된 역할 및 권한에 따라 「전자정부법」, 같은 법 시행령 및 「행정정보 공동이용 지침」에서 정하는 사항을 준수하여 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 행정정보 공동이용 지침 미준수

그런데 감사기간 현재 행정정보 공동이용 이용기관으로서 「행정정보 공동이용 지침」에서 정한 사항의 준수 여부를 점검한 결과

경영지원실은 2017년 2월, 공동이용시스템 접근 및 열람권한 신청 방법과 권한 반납 등과 같은 단순 업무만 안내하는 이용 매뉴얼만 배포하고, 지침 제30조 제2항에 따른 개인정보 보호 강구나 지침 제34조 제1항에 따른 공동이용의 범위·절차 등에 관한 사항, 업무처리 담당자가 준수해야 할 개인정보보호 및 이용에 관한 규정의 수립은 하지 않은 것으로 확인되었다.

또한 정보보안·보호 총괄부점인 정보시스템실(정보보안부)에서도 행정정보 공동이용에 대한 별도의 교육이나 개인정보보호 활동도 없었던 것으로 확인되었다.

8) 지침 제21조 제1항에 따르면 “공동이용관리자 등”이란 공동이용관리자와 분임공동이용관리자를 뜻함

(2) 공동이용시스템 권한 부여 부적정

2019년 6월 기준 공동이용시스템 내 분임공동이용관리자 변경 이력 조회 자료를 검토한 결과 [표 25]와 같이 0000지역본부 등 4개 지역본부에서 분임공동이용관리자를 부서의 장이 아닌 직원으로 신청하였는데도 경영지원실은 이를 그대로 승인하여 각 지역본부에서 운영한 것으로 확인되었다.

[표 25] 분임공동이용관리자 부적정 지정 현황

부 점 명	분임공동이용관리자		
	직 급	직 위	성 명
“기재 생략”	5급	대리	000
	5급	선임주임	●●●
	2급	지역본부 부분부장	XXX
	4급	과장	○○○○

또한, 2019년 기준 조세채권관리처 및 12개 지역본부의 공동이용시스템 이용 권한 허용 실태를 점검한 결과, [표 26]과 같이 권한 허용한 159건 중 분임공동이용관리자가 허용한 6건을 제외한 나머지 153건은 업무보조자가 처리한 것으로 나타났고, 업무보조자의 직급이 4급에서 6급으로 일관성 없이 운영되고 있으며 행정정보의 열람·처리 업무의 중요도를 감안할때 업무보조자를 일정 직급 이상의 직원으로 운영할 필요가 있었다.

[표 26] 2019년 부점내 열람권한 허용 처리 현황

(단위 : 명, 건)

구분		합계	분임공동이용관리자 처리		업무보조자 처리			
권한	직급	-	소계	1급	소계	4급	5급	6급
허용자	인원	31	3	3	28	6	16	6
허용건수		159	6	6	153	29	88	36

(3) 행정정보 공동이용 접근 부적정

감사대상기간 중 최근 1년간(2019. 1. 1~12. 31.) 압류재산 공매 업무 관련 행정정보 공동이용 접근 기록을 점검한 결과

OO지역본부의 경우 승인 사용자인 OOO 주임이 보유한 정당 인증서를 지역본부 내에서 동일 업무를 수행하는 직원 6명이 복사⁹⁾받은 후 분임공동이용관리자의 업무보조자인 △△△ 대리로부터 접근 권한을 승인받아 행정정보를 압류재산 공매 업무에 이용하는 등

[표 27]과 같이 OO지역본부 등 3개 지역본부에서 정당 인증서 보유자 9명 외에 압류재산 매각 업무를 수행하는 다른 직원 25명이 업무 편의를 위해 인증서를 복사받아 4명의 업무보조자로부터 접근 권한을 승인 받은 후 행정정보 총 9,089건(주민등록 등·초본 기준)을 이용한 것으로 확인되었다.

[표 27] 행정정보 공동이용 접근 부적정 현황

지역본부명	승인 사용자 (인증서 수)	접근 부적정 내역			
		복사 인증서 수	단말기(IP) 승인자 (동일인 중복제외)	사용자 (동일인 중복제외)	이용건수
합계(3개 부점)	9명	29개	4명	25명	9,089건

“기재 생략”

지역본부명	승인 사용자 (인증서 수)	접근 부적정 내역			
		복사 인증서 수	단말기(IP) 승인자 (동일인 중복제외)	사용자 (동일인 중복제외)	이용건수

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경영지원실은 조속히 공동이용시스템 내부 운영기준을 마련하고 관련 법령 및 지침에서 정하는 사항을 준수하겠다고 하였으며, 행정정보 공동이용 업무체계를 효율적으로 개선하는 방안¹⁰⁾도 함께 검토하겠다고 하였다.

정보시스템실은 공동이용시스템 이용 절차에서의 개인정보 관리 중요성에 대해 공감하고, 행정정보 공동이용에 특화된 개인정보보호 관리 및 교육 등을 실시하겠다고 의견을 제시하였다.

3개 지역본부는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 승인되지 않은 방법으로 행정정보를 이용한 사안에 대해 점검 및 시정하고 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다고 하였다.

10) 경영지원실이 행정정보 공동이용 관리 업무를 수행하기 전에는 국유업무 위주로 공동 이용시스템을 이용하였기 때문에 국유재산기획처가 공동이용관리자, 지역본부가 분임공동 이용관리자로 지정되어 관리하였으나 현재는 행정정보를 이용하지 않는 경영지원실이 국유 및 조세 업무의 행정정보 이용에 관한 관리를 총괄하는 상황임

9) 복사된 인증서는 정당 인증서와 동일한 비밀번호로 로그인이 가능하고 2차적으로 분임공동이용관리자가 단말기 IP를 허용해야 행정정보 열람이 가능하며 OOO 주임의 인증서의 경우 'OOO1, OOO2, ..., OOO6' 단말기명으로 승인하여 사용

4. 조치할 사항

① **경영지원실장**은 행정정보 공동이용의 이용기관으로서 규정 마련 등 관련 법령 및 지침에서 정하는 사항을 이행하고 업무 부점의 행정 정보 이용에 대하여 효율적인 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

② **정보시스템실장**은 행정정보 공동이용과 관련하여 개인정보보호에 대한 교육 및 대책 등 법령 및 지침에서 정하는 사항을 이행하시기 바랍니다.**(통보)**

③ **조세채권관리처장**은 압류재산 매각대행 업무 등과 관련한 행정 정보 공동이용 적정성을 주기적으로 점검하시기 바랍니다.**(권고)**

④ **사장**은 행정정보 공동이용과 관련하여 공동이용관리자로서 업무를 소홀히 한 000000 0000(2급) 및 소속직원 등 4명,

행정정보 공동이용과 관련하여 부점 내 관리를 소홀히 한 XXXX 본부장 0000(1급) 및 팀장 0000(3급) 등 8명11),

승인받은 인증서 관리를 소홀히 한 △△△△지역본부 과장 0000 (4급) 등 8명12), 분임공동이용관리자의 업무보조자로서 복사한 인증서에 대하여 단말기 접근 권한을 허용한 XXXX지역본부 대리 0000(5급) 등 4명에 대하여 주의를 촉구(총 24명)하고,

경영지원실장, 0000지역본부장, 0000지역본부장, 0000지역본부장은 행정정보 공동이용 관련 법령 및 지침을 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.**(주의)**

11) 당시 관련자인 0000지역본부 본부장 000 퇴사로 제외
12) 당시 관련자인 0000지역본부 선임주임 000 퇴사로 제외

< 주의 촉구 관련자 총 24명 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
“기재 생략”						
“기재 생략”						
“기재 생략”						
“기재 생략”						